

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC qq
RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
dengan
CV ARUWA INDONESIA
tentang
SEWA RUANGAN

Nomor **PIHAK PERTAMA** : 0984/U000000/2024-S0
Nomor **PIHAK KEDUA** : 00087/MKS - ARW / VII / 24

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (09-09-2024), bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 72 tanggal 27 Januari 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0035684.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK** selaku **Direktur** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **No. Kpts-0385/A00000/2024-S8** tanggal **31 Mei 2024**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. CV. ARUWA INDONESIA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan BTN Makkio Baji Blok C1 NO 5 Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 005, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 02 Agustus 2024 dibuat dihadapan Notaris Ghivary Catur Mandala Putra di Makassar, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: AHU-00517.AH.02.01 Tahun 2001 tanggal 05 November 2021, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor AHU 005887-AH.01.14 2024 tanggal 02 Agustus 2024, dalam hal ini diwakili oleh **ARNY DJAMIL** selaku **Direktur** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit pelayanan kesehatan yang merupakan pemilik dan/atau pemegang hak atas bagian tanah dan bangunan yang terletak di jalan pajjaiang, sudiang raya, kecamatan biringkanaya, kota makassar (untuk selanjutnya disebut sebagai "Rumah Sakit), yang merupakan satu-satunya pihak yang berhak untuk menyewakan ruangan kepada **PIHAK KEDUA**;

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman dengan merek "**ARUWA COFFEE**";
- C. Bahwa PIHAK PERTAMA berniat untuk menyewakan lahan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berniat untuk menyewa dari PIHAK PERTAMA ruangan (sebagaimana diartikan dalam pasal 1 tersebut diatas) sesuai dengan Surat Penawaran **Rabu tanggal 24 Juli 2024**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa (untuk selanjutnya disebut "perjanjian") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pemanfaatan sebagian lahan dalam bangunan milik Rumah Sakit;
2. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mendukung peningkatan pelayanan bagi seluruh staf maupun pengunjung di Rumah Sakit dengan menyediakan minuman.

PASAL 2 **OBJEK SEWA**

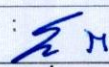
PIHAK PERTAMA dengan ini menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyewa dari PIHAK PERTAMA suatu ruangan di Rumah Sakit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lokasi ruangan : lingkungan Rumah Sakit
- b. Luas : 6 x 2 (enam kali dua) meter
- c. Pemanfaatan : Outlet **ARUWA COFFEE**
- d. Lay out ruangan terlampir.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "RUANGAN OBYEK SEWA"

PASAL 3 **JANGKA WAKTU**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-09-2024)** ini sampai dengan tanggal **Delapan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (08-09-2027)**.
2. **PIHAK KEDUA** diberikan masa Grace Periode untuk renovasi Ruang Obyek Sewa untuk disesuaikan dengan image usaha **PIHAK KEDUA** selama **30 (tiga puluh)** hari kalender, terhitung sejak tanggal **Sembilan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-08-2024)** sampai dengan tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-09-2024)**.
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan salah satu pihak mengajukan perpanjangan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kelender sebelum perjanjian ini berakhir.
4. PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sewaktu-waktu selama masa perjanjian.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 4

NILAI SEWA DAN PEMBAYARAN

1. Nilai sewa ruangan adalah sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** per tahun, harga tersebut sudah termasuk listrik dan pajak penghasilan (PPH);
2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan **pembayaran sewa disetiap tahunnya** sesuai dengan nilai sewa tersebut diatas;
3. PIHAK KEDUA melaksanakan pembayaran sewa tahun pertama kepada PIHAK PERTAMA pada saat penandatanganan perjanjian ini;
4. PIHAK KEDUA akan menerima invoice dan faktur pajak dari PIHAK KEDUA;
5. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya tagihan, PIHAK KEDUA wajib membayar nilai sewa kepada PIHAK PERTAMA ;
6. Nilai sewa dimaksud dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan cara transfer ke rekening milik PIHAK PERTAMA sebagai beriku :

Nama bank : **BNi**
Cabang : **Mayestik Jakarta Selatan**
No. rekening : **6336336628**
Pemilik Rekening : **PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC**

PASAL 5

PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Jadwal Buka Tutup Outlet dimulai dari jam 07:00 WITA sampai dengan 20:00 WITA
2. Mekanisme pengantaran bahan baku outlet yaitu kopi, buah, dan sirup setiap hari

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

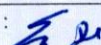
1. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

HAK PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan pemeliharaan fasilitas penunjang lainnya yang ada di lingkungan Rumah Sakit PIHAK PERTAMA sebagai fasilitas bersama yang digunakan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Mengawasi dan menegur atas setiap kelalaian atau kesalahan termasuk tapi tidak terbatas pada perubahan melawan hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini;
- c. Memeriksa kelayakan bangunan yang disewakan oleh PIHAK KEDUA;
- d. Atas setiap pembayaran harga sewa dan biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama masa periode sewa;
- e. Menerima kembali ruangan dan/atau lahan yang disewakan sesuai dengan pada saat awal penyerahan lahan;
- f. Seluruh pekerja PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan diskon 10% (sepuluh persen) disetiap pembelian dengan ketentuan menunjukan kartu pekerja pada saat transaksi.

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. Menjamin sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA bahwa ruangan yang dimanfaatkan tersebut adalah benar milik PIHAK PERTAMA, tidak akan ada gugatan dan tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak, tidak dijaminakan atau diagunkan kepada pihak lain, yang demikian itu PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

KEDUA dari segala tuntutan dan/atau gugatan atau tagihan mengenai hal tersebut dari pihak lain;

- b. Memberikan kepada PIHAK KEDUA lahan sewa sesuai dengan luas yang telah disepakati dilengkapi dengan Berita Acara Serah terima Ruangan Obyek Sewa yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

2. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

HAK PIHAK KEDUA

- a. Menggunakan ruangan obyek Sewa selama periode sewa tanpa gangguan dari pihak lain.
- b. Mempergunakan apa yang dimanfaatkannya itu untuk tempat usaha PIHAK KEDUA yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia atas tanggungan dan resiko dari PIHAK KEDUA sendiri;
- c. Melakukan renovasi dengan cara menambahkan atau merubah atas ruangan tersebut, dengan ketentuan tidak merubah struktur bangunan yang ada, segala perubahan tersebut seluruhnya atas biaya dan risiko PIHAK KEDUA.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Melakukan perbaikan, penambahan, atau perubahan pada ruangan obyek sewa wajib mengajukan izin tertulis terlebih dahulu pada PIHAK PERTAMA, dan segala perbaikan, perubahan dan penambahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Menjaga keberlakuan izin-izin usahanya selama periode sewa berlangsung dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan usahanya;
- c. Melakukan pemeliharaan atau perbaikan peralatan dan perengkapannya yang berada di ruangan Obyek Sewa oleh teknisi yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA setiap waktu jika diperlukan dengan memberitahukan PIHAK PERTAMA secara tertulis selambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya;
- d. Melakukan pembayaran harga sewa kepada PIHAK PERTAMA dan membayar biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama masa periode sewa;
- e. Memastikan karyawan-karyawan PIHAK KEDUA yang ditempatkan diruangan obyek sewa mengenakan seragam dan atribut yang rapi, sopan dan mencerminkan image perusahaan dan estetika yang berlaku di Rumah Sakit;
- f. Menjaga kebersihan dan keamanan ruang obyek sewa, PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas kehilangan yang terjadi pada PIHAK KEDUA atau barang-barang pihak ketiga yang berada diruangan obyek sewa;
- g. Memlihara apa yang dimanfaatkannya serta menanggung sendiri kebersihan dan keamanan serta kerusakan-kerusakan kecil yang mungkin timbul dari apa yang dimanfaatkannya. Demikian juga atas kerusakan-kerusakan yang dibebankan oleh atau akibat kelalaian PIHAK KEDUA dana tau tamu-tamu PIHAK KEDUA;
- h. Mengembalikan ruangan obyek sewa yang digunakan apabila perjanjian sewa ruangan obyek sewa sudah berakhir dana tau tidak diperpanjang kembali.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 7

PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama ini.
2. Pembatalan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak akan mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah dilakukan sebelum pembatalan dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai perjanjian kerjasama ini.
3. Permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian kerjasama ini, maka para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266, dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

PASAL 8

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9

NAMA DAN IZIN USAHA PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** akan menjalankan kegiatan usaha pada obyek sewa sesuai dengan tujuan sewa yaitu untuk usaha Coffee Shop dengan merek "**Aruwa Coffee**".
2. **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberikan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis mengenai setiap perubahan terhadap nama usaha **PIHAK KEDUA** dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan terjadi;
3. **PIHAK KEDUA** akan bertanggungjawab sendiri terhadap setiap dan seluruh masalah yang timbul dari dan/atau terkait dengan nama dan seluruh perijinan usaha **PIHAK KEDUA**, serta membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari tanggungjawab dan kerugian yang timbul akibat perijinan usaha **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10

PENYEWAAN ULANG DAN PENGALIHAN

1. **PIHAK KEDUA** dilarang untuk selama periode sewa, menyewakan ulang kepada atau menggunakan seara bersama dengan pihak-pihak ketiga baik yang terafiliasi dengan **PIHAK**

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

KEDUA sebagian atau seluruh ruangan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA;

2. PIHAK KEDUA dilarang untuk selama periode sewa, mengalihkan seluruh bagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak-pihak ketiga baik yang terafiliasi atau tidak terafiliasi dengan PIHAK KEDUA tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 11

RESIKO DALAM OBYEK SEWA

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara penuh atas kerusakan dan/atau kehilangan sebagian atau seluruh barang yang ditaruh atau berada di dalam ruang obyek sewa termasuk tapi tidak terbatas pada barang-barang dagang, peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk menjalankan kegiatan usahanya, barang-barang milik karyawan. Ketentuan ini meliputi tanggung jawab atas orang-orang yang berada didalam obyek sewa dalam hal terjadi luka dan/atau kematian terhadap mereka, kecuali yang disebabkan oleh kelalaian berat PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari setiap dan seluruh tanggungjawab yang timbul dari atau sehubungan dengan kerusakan, kehilangan, luka dan/atau kematian yang terjadi dalam ruangan obyek sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang merupakan kelalaian PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA akan mengauransikan atas seluruh barang milik PIHAK KEDUA di ruangan obyek sewa termasuk tapi tidak terbatas pada peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk menjalankan kegiatan usahanya. Ketentuan ini meliputi kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjaga keberlakuan polis asuransi tersebut.

PASAL 12

KERAHASIAAN

1. Masing-masing Pihak wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan seluruh informasi tertulis yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini dan yang diberi tanda sebagai informasi rahasia (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") serta tidak mengungkapkan Informasi Rahasia dalam bentuk apapun kepada siapapun tanpa izin tertulis lebih dulu dari Pihak lain kecuali dalam hal masing-masing Pihak diwajibkan oleh hukum yang berlaku. Pelanggaran ketentuan ini mengakibatkan Pihak yang melanggar harus mengganti kerugian Pihak yang dilanggar.
2. Kewajiban untuk menyimpan Informasi Rahasia berlaku baik selama, hingga dan setelah periode sewa berakhir.

PASAL 13

FORCE MAJEURE

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing – masing dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu keterlambatan atau kegagalan dari pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan yang wajar dari pihak yang lazimnya disebut *Force Majeure*.

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara atau setiap keadaan lain di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dicegah/dihindari oleh kedua belah pihak.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** akan memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai *Force Majeure* tersebut dalam waktu 3 x 24 jam, terhitung dari saat diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 14 WANPRESTASI

1. Tanpa membatasi hak-hak salah satu pihak sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, dalam hal terjadi Wanprestasi, maka pihak yang tidak melanggar berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, setelah sebelumnya pihak yang tidak melanggar tersebut memberikan 3 (tiga) kali surat teguran tertulis kepada pihak yang melanggar dan masing-masing surat teguran tersebut berjarak 10 (sepuluh) hari kerja;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** yang melakukan wanprestasi dan sudah sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menghentikan fasilitas dan layanan untuk sementara atau seterusnya, menyegel obyek sewa untuk sementara atau seterusnya, mengeluarkan dan memindahkan barang **PIHAK KEDUA** ketempat lain tanpa bertanggungjawab atas kerusakan dan/atau kehilangan yang terjadi menguasai kembali obyek sewa, menjual barang **PIHAK KEDUA** seluruh atau sebagiannya kepada pihak ketiga siapapun pada harga berapapun yang menurut **PIHAK PERTAMA** pantas guna mendapatkan pembayaran biaya pemakaian dan biaya-biaya lain yang tertunggak oleh **PIHAK KEDUA**. Atas penguasaan kembali ruangan, **PIHAK PERTAMA** selanjutnya akan mengakhiri perjanjian ini sesuai dengan pasal 7 pembatalan perjanjian.
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** yang melakukan wanprestasi, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk menuntut pembayaran atas masa sewa yang belum dinikmati dan menunda pembayaran-pembayaran biaya-biaya lainnya sampai dengan **PIHAK PERTAMA** memperbaiki wanprestasi tersebut;
4. Yang dimaksud dengan "Wanprestasi" adalah salah satu dari kejadian atau peristiwa sebagai berikut :
 - a. Biaya pemakaian, dan/atau biaya-biaya lain yang wajib dibayar oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan perjanjian ini tidak dibayarkan ketika jatuh tempo;
 - b. Setiap pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian ini tidak benar;
 - c. **PIHAK KEDUA** meninggalkan ruangan obyek sewa atau menghentikan kegiatan usaha, ya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau tidak lagi berhak menggunakan nama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) perjanjian ini;
 - d. **PIHAK KEDUA** menjaminkan atau berusaha untuk menjaminkan, menyewakan ulang atau menggunakan secara bersama sebagian atau seluruh ruangan obyek sewa atau mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dengan cara yang melanggar perjanjian ini;
 - e. Salah satu pihak melanggar ketentuan lain dari perjanjian ini dan tidak diperbaiki dalam waktu yang wajar setelah menerima surat-surat teguran dari pihak yang tidak melanggar;
 - f. Putusan pengadilan dijatuhkan kepada salah satu pihak yang berdampak pada penyitaan obyek perjanjian ini oleh pengadilan;

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- g. Salah satu pihak berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. PIHAK KEDUA menggunakan ruangan obyek sewa tidak sesuai dengan penggunaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.

PASAL 16 **KORESPONDENSI**

Setiap dan seluruh korespondensi di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat yang ditujukan ke alamat masing-masing sebagaimana tersebut di awal Perjanjian ini, faksimili yang ditujukan ke nomor faksimili di bawah dan/atau *e-mail* yang ditujukan ke alamat *e-mail* di bawah atau, dalam hal keadaan darurat, secara lisan melalui telepon (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui *e-mail*) yang ditujukan ke nomor telepon di bawah :

A. PIHAK PERTAMA :

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC
(Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya)
U.p. Ibu Alberki
Jl. Pajjajang, Sudiang Raya, Biringkanaya Kota Makassar
Telephone : 085210411211
Email : rsoj.prb@gmail.com

B. PIHAK KEDUA :

CV. ARUWA INDONESIA
U.p Ibu Arny Djamil (CEO CV Aruwa Indonesia)
Jl. Btn Makkio Baji c1 No 5 – Kota Makassar
Telephone : 0811-419-6691
Email : arny.djamil88@gmail.com

Dalam hal alamat-alamat dan nomor-nomor kontak termasuk *contact person* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mengalami perubahan, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan Pihak lain secara tertulis sebelum perubahan tersebut berlaku.

PASAL 17 **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini akan berakhir pada saat Periode Sewa berakhir kecuali Para Pihak memperpanjang Jangka Waktu Sewa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.
2. Dalam hal salah satu Pihak melakukan Wanprestasi dan untuk itu Pihak yang lalai telah diberikansurat teguran sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Perjanjian ini namun tidak atau belum juga memperbaiki Wanprestasinya, maka Pihak yang tidak lalai berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini setiap waktu sebelum Periode Sewa berakhir dengan pemberitahuan tertulis 2 (dua) bulan sebelumnya. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghilangkan kewajiban Pihak yang lalai berdasarkan Perjanjian ini yang belum dilaksanakan.
3. Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini disebabkan oleh Wanprestasi PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib untuk membayar tunggakan-tunggakan Biaya Pemakaian dan biaya-biaya lain yang ada sebelum Perjanjian ini diakhiri.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA bermaksud untuk memutuskan Perjanjian ini sebelum

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Periode Sewaberakhir bukan karena Wanprestasi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dapat memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini diakhiri dan mengembalikan ruangan Obyek Sewa kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan kosong, bersih, dan terawat baik atas biaya PIHAK KEDUA sendiri. Setelah Perjanjian ini berakhir atau diakhiri menurut Pasal ini, PIHAK KEDUA wajib untuk membongkar Barang PIHAK KEDUA yang berada di ruangan Obyek Sewa (termasuk signage nama usaha PIHAK KEDUA) atas beban sendiri dan menyerahkan kembali ruangan Obyek Sewa kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan kosong, bersih, dan terawat baik, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Perjanjian ini berakhir.

5. Pemutusan Perjanjian ini menyampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHP Perdata, dan dapat dibatalkan tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila salah satu Pihak dinyatakan lalai.

PASAL 18 DOMISILI HUKUM

1. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak yang timbul dari dan/atau berhubungan dengan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Perselisihan**") harus diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Perselisihan timbul (selanjutnya disebut "**Masa Musyawarah**").
3. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam ayat 2 pasal ini Para Pihak tidak dapat mencapai kata mufakat, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Makassar di Makassar.

Demikian **PERJANJIAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di bagian awal **PERJANJIAN** ini, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama bunyinya dan keduanya bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya



Ruman Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya
dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK
Direktur

PIHAK KEDUA

CV ARUWA INDONESIA



53E3FALX128964758
ARNY DJAMIL
Direktur

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 